Синдицированное кредитование: структура и документация

Что такое синдицированный кредит

Синдицированный кредит — кредитная линия, предоставляемая группой кредиторов (синдикатом) единому заёмщику, что позволяет удовлетворить крупные потребности в финансировании при диверсификации кредитного риска между несколькими институтами. Синдицированные кредиты распространены при финансировании выкупов с использованием заёмных средств (LBO), крупном корпоративном финансировании и проектном финансировании.

Роли участников синдиката

- Уполномоченный ведущий организатор (MLA) / букраннер — структурирует сделку, ведёт переговоры с заёмщиком и управляет процессом синдикации (продвижение кредита среди других кредиторов);
- административный агент — администрирует кредит после закрытия сделки, включая обработку платежей, мониторинг соблюдения ковенантов и коммуникацию между заёмщиком и кредиторами;
- кредиторы-участники — присоединяются к синдикату, предоставляя часть общего объёма кредита, как правило, без прямых прав на согласование условий документации.

Виды кредитных траншей

- Term Loan A (TLA) — амортизируемый срочный кредит, обычно удерживаемый банками-партнёрами, более короткий срок (3–5 лет);
- Term Loan B (TLB) — институциональный срочный кредит (держится CLO, кредитными фондами), минимальная амортизация (как правило, 1% в год), погашение единым платежом (bullet) в конце срока, более длинный срок (5–7 лет);
- возобновляемая кредитная линия (RCF) — обязательная линия, доступная для финансирования оборотного капитала и общих корпоративных целей, выбирается и погашается гибко;
- срочный кредит с отложенной выборкой (DDTL) — обязательный, но невыбранный кредит, доступный для конкретной будущей цели (например, финансирование запланированного поглощения).

Ценообразование

Ценообразование синдицированных кредитов обычно выражается как маржа сверх референсной ставки (например, SOFR, EURIBOR): маржа + референсная ставка. Маржа часто включает «сетку ценообразования» (pricing grid), привязанную к уровню левериджа заёмщика, снижающуюся по мере улучшения левериджа.

Также может применяться дисконт при первичном размещении (Original Issue Discount, OID) — кредит размещается ниже номинала (например, по 98 или 99), что увеличивает эффективную доходность для кредиторов сверх заявленной маржи.

Документация

- Кредитное соглашение — основной юридический документ, определяющий условия кредита, ковенанты, предварительные условия, заверения и гарантии, а также случаи дефолта;
- межкредиторское соглашение — регулирует относительные права и приоритеты между различными классами кредиторов (например, старшие обеспеченные срочные кредиторы против кредиторов по возобновляемой линии против субординированных держателей облигаций);
- соглашение об обеспечении — документирует пакет залогового обеспечения и оформление обеспечительных интересов.

Ключевые согласуемые условия

- Сетка ценообразования на основе левериджа и её ступенчатое снижение;
- пакет ковенантов (maintenance против incurrence, в зависимости от типа транша);
- условия обязательного досрочного погашения (excess cash flow sweep, поступления от продажи активов, поступления от выпуска долга);
- добровольное досрочное погашение / защита от досрочного погашения (soft call premium, как правило, 101% в первый год для TLB);
- пороги для внесения изменений и голосования (например, большинство кредиторов для большинства изменений, согласие всех кредиторов для «неприкосновенных прав» — sacred rights, таких как продление срока или изменение цены).

Вторичный рынок

Институциональные срочные кредиты (TLB) активно торгуются на вторичном рынке. Котировки кредитов (в процентах от номинала) дают рыночный сигнал о кредитном качестве, который может дополнять фундаментальный кредитный анализ, — кредит, торгующийся существенно ниже номинала, сигнализирует о воспринимаемом рынком стрессе даже в отсутствие формального рейтингового действия.